

고 소 장

고 소 인 주식회사 아이티이지
대표이사 조명래
서울특별시 서초구 서초대로 250, 3층(서초동, 스타갤러리브릿지)
고소 대리인 법무법인(유한) 백송
담당변호사 안희준, 박소진
서울 서초구 반포대로28길, 6층(서초동, 초석빌딩)
전화:02-582-8600, 팩스: 02-582-8606

피 의 자 1. 최상국(1977. 1. 28., 주식회사 구디즈 대표이사)
서울특별시 송파구 삼전로13길 19, 501호(잠실동)
010-8919-7111
2. 김영준(1975. 6. 10. 주식회사 나우인투 대표이사)
경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1790-1, 103동 1404호(영
진그린빌 아파트)
010-8703-7316
3. 오용주(1976. 10. 16., 최상국의 배우자이자 연대보증인)
서울특별시 송파구 삼전로13길 19, 501호(잠실동)
010-5374-9581

죄 명 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기), 사기

고 소 요 지

고소인은 피의자들을 다음과 같이 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기), 사기죄로 고소하오니 철저히 수사하시어 엄벌하여 주시기 바랍니다.

※ 고소인은 본건 고소에 대한 피의자들의 열람·등사에 부동의하며, 열람·등사가 부득이할 경우 고소사실의 요지 부분만 등사해주시기 바랍니다.

고 소 사 실

1. 당사자 관계

고소인 주식회사 아이티이지(이하 “고소인”)는 IT 장비 유통 등을 영위하는 법인으로, 대표이사는 조명래입니다(증 제1호증의 1 주식회사 아이티이지 법인등기부등본)¹⁾.

피의자 최상국은 주식회사 구디즈(이하 “구디즈”)의 대표이사이고, 피의자 김영준은 주식회사 나우인투(이하 “나우인투”)의 대표이사이며, 피의자 오용주는 피의자 최상국의 배우자로서 이 사건 계약의 연대보증인입니다(증 제1호증의 2 주식회사 구디즈 법인등기부등본, 증 제1호증의 3 주식회사 나우인투 법인등기부등본).

피의자 최상국은 2025. 11. 14. 고소인의 영업상무 김형문에게 연락하여 이 사건

1) 고소인 회사에서 이 사건 거래의 진행 경위, 대금 지급 및 미수금 현황을 가장 잘 알고 있는 사람은 경영지원실장 노성민이고, 고소인 조사 시 회사의 대표 진술자로 출석할 예정입니다(증 제12호증 진술서).

거래를 최초로 제안하였고, 이후 서초구 소재 카페에서 고소인 측과 만나 물품 (서버)공급을 요청하면서 거래가 시작되었습니다.

2. 고소사실의 요지

피의자 최상국은 주식회사 구디즈(이하 ‘구디즈’ 라고 한다)의 대표이사이고, 피의자 오용주는 피의자 최상국의 배우자이며, 피의자 김영준은 주식회사 나우인투(이하 ‘나우인투’ 라고 한다)의 대표이사이다.

피의자 최상국과 피의자 김영준은, 고소인이 나우인투에 GPU 서버 매입대금을 지급하면 나우인투가 구디즈가 지정한 최종 고객사에 서버를 실제 납품하고, 구디즈가 그 서버의 사용수익을 재원으로 고소인에게 약정 대금을 분할 지급할 것처럼 고소인을 기망하기로 공모하였고, 피의자 오용주는 3차 및 4차 거래 당시 자신의 인감증명서를 제출하고 연대보증에 참여함으로써 고소인의 추가 거래 승인을 유도하기로 순차 공모하였다.

피의자 최상국은 위와 같은 공모에 따라 2025. 11.경 서울 서초구 서초동에 있는 고소인 사무실 근처에 위치한 ‘카페아마떼 서초점’²⁾에서 대면 및 메일을 통해 고소인의 대표이사 조명래, 영업상무 김형문에게 “구디즈는 아이티이지의 리셀러로 활동하고 있고, 관공서에 아이티지 제품 납품도 추진하고 있다. AI 관련 투자 건으로 아이티이지가 나우인투로부터 GPU 서버를 구매하여 구디즈에 12개월 분

2) 이 사건의 범죄지는 ‘서울 서초구 서초대로 255 1층 카페아마떼 서초점’인바, 본건을 관할하는 서초경찰서에 본건 고소장을 제출합니다.

할납부 방식으로 공급하면 서버 구매비용에 15% 마진을 주겠다. 아이티이지가 나우인투에 매입대금을 지급하면 나우인투는 구디즈가 지정하는 최종 고객사(엔드 유저)에 GPU 서버를 실물로 납품할 것이다” 라는 취지로 거짓말을 하고, 피의자 김영준은 나우인투의 대표이사로서 고소인의 구매팀장 김차현의 실제 납품방식에 대한 물음에 2025. 12. 5. “장비는 구디즈 최상국 대표와 협업하여 납품 진행됩니다” 라고 회신하고, 고소인이 지급하는 매입대금 전액을 나우인투 명의 계좌로 수령하기로 함으로써 나우인투가 GPU 서버를 실제 조달·납품할 것이라는 고소인의 신뢰를 형성하였다.

그러나 피의자들은 처음부터 나우인투가 구디즈에 GPU 서버를 실물로 납품할 의사나 능력이 없었음에도 불구하고, 고소인을 기망하여 물품대금 명목으로 금원을 편취할 목적으로 위와 같이 거짓말하였다.

피의자들은 이에 속은 고소인으로부터 별지 범죄일람표 기재와 같이 2025. 12. 5.경부터 2026. 5. 15.경까지 6회에 걸쳐 합계 금 648,010,000원을 나우인투 명의 계좌로 송금받아 이를 편취하였다.

[범죄일람표]

순번	계약일	품명	지급일	편취액	공범 범위
1	2025. 12. 3.	ESC4000-E11 GPU 서버 1대	2025. 12. 5.	49,500,000원	최상국, 김영준
2	2025. 12. 3.	ESC4000-E11 GPU 서버 1대	2025. 12. 8.	49,500,000원	최상국, 김영준
3	2025. 12. 26.	ESC8000-E12	2025. 12. 31.	102,520,000원	최상국, 김영준

		GPU 서버 2대			
4	2026. 1. 19.	ESC8000A-E13 GPU 서버 2대	2026. 1. 30.	117,700,000원	최상국, 김영준, 오용주
5	2026. 1. 20.	ESC4000A-E12 GPU 서버 2대	2026. 1. 30.	105,380,000원	최상국, 김영준, 오용주
6	2026. 5. 13.	ESC8000A-E13 GPU 서버 3대	2026. 5. 15.	223,410,000원	최상국, 김영준
합계		11대		648,010,000원	

3. 사건의 경과 및 증거관계

가. 계약 체결의 경위

피의자 최상국은 2025. 11. 중순경 고소인의 영업상무 김형문에게 연락하여, AI 관련 투자 건으로 고소인이 GPU 서버를 구매하여 구디즈에 12개월 분할납부 방식으로 공급하고, 서버 구매비용에 15% 마진을 반영하는 거래구조를 제안하였습니다(증 제4호증 문자내역).

거래구조의 핵심은, 고소인이 나우인투에 GPU 서버 매입대금을 선지급하면, 나우인투가 피의자 최상국과 협업하여 구디즈가 지정하는 최종 고객사(엔드유저)에 GPU 서버를 실물로 납품하고, 구디즈는 고소인에게 12개월 분할납부 방식으로 대금을 지급하는 것이었습니다.

실제로 1차 거래 당시 고소인의 구매팀장 김차현이 나우인투에 납품방식을 확인하자, 피의자 김영준은 2025. 12. 5. “장비는 구디즈 최상국 대표와 협업하여 납품

한다“고 명시적으로 회신하였습니다(증 제5호증 메일내역).

[증 제5호증 메일내역 중 2025. 12. 5.자 메일]



나. 5차례 물품공급계약 체결 및 6회에 걸친 매입대금 지급

1) 1차 계약 (2025. 12. 3.) — 순번 1, 2

이에 따라 고소인과 구디즈는 2025. 12. 3.경 ESC4000-E11 GPU 서버 2대에 관한 물품공급계약을 체결하였습니다. 계약금액은 113,850,000원이며, 피의자 최상국의 개인 지급보증 각서가 첨부되었습니다(증 제2호증의 1 2025. 11. 25.자 나우인투 견적서, 증 제3호증의 1 1차 물품공급계약서).

고소인은 나우인투에 1차 매입대금 99,000,000원을 2025. 12. 5. 49,500,000원, 2025. 12. 8. 49,500,000원씩 2회에 나누어 전액 지급하였고, 피의자 김영준은 입금 사실을 확인하였습니다(증 제7호증의 1 이체확인증 2025. 12. 5.자, 증 제7호증의

2 이체확인증 2025. 12. 8.자).

2) 2차 계약 (2025. 12. 26.) – 순번 3

고소인과 구디즈는 2025. 12. 26. ESC8000-E12 GPU 서버 2대에 관한 물품공급계약을 체결하였습니다. 계약금액은 117,898,000원이며, 피의자 최상국의 개인 지급보증 각서가 첨부되었습니다(증 제2호증의 2 2025. 12. 29.자 나우인투 견적서, 증 제3호증의 2 2차 물품공급계약서).

고소인은 나우인투에 2차 매입대금 102,520,000원을 2025. 12. 31. 지급하였습니다(증 제7호증의 3 이체확인증 2025. 12. 31.자).

3) 3차 계약 (2026. 1. 19.) – 순번 4

고소인과 구디즈는 2026. 1. 19.경 ESC8000A-E13 GPU 서버 2대에 관한 물품공급계약(계약금액 135,355,000원)을 체결하였으며, 피의자 최상국의 개인 지급보증 각서 및 피의자 오용주의 연대보증이 첨부되었습니다(증 제2호증의 3 2026. 1. 12.자 나우인투 견적서, 증 제3호증의 3 3차 물품공급계약서).

고소인은 3차 거래 협의 과정에서 1·2차 거래가 개인 지급보증을 전제로 한 신용거래로 진행되고 있어 3차 거래가 추가될 경우 내부 신용공여 한도를 초과한다는 이유로 추가적인 담보 보완을 요구하였습니다. 이에 피의자 최상국은 자신의 신용점수, 신용평가서 및 대출·마이너스통장 내역을 제출하였고, 나아가 자신의 배우자인 피의자 오용주의 동의를 받았다고 하면서 피의자 오용주를 연대보증인

으로 추가하고 그 인감증명서를 제출하였습니다.

즉, 피의자 오용주는 3차 및 4차 거래와 관련하여 자신의 인감증명서를 제공하고 각 계약의 연대보증인으로 참여하였습니다. 이로써 고소인은 기존 거래로 내부 신용공여 한도가 사실상 소진된 상황에서도 추가적인 인적 담보가 제공된 것으로 믿고 3차 및 4차 거래를 승인하게 되었습니다.

나아가 피의자 오용주가 연대보증 당시 실물 납품이 이루어지지 않는다는 사실 또는 매입대금이 다른 용도로 사용된다는 사실을 알고 있었는지는 피의자 최상국과의 연락내역, 공동재산 및 계좌의 자금흐름, 보증 경위 등을 통하여 확인할 필요가 있습니다.

4) 4차 계약 (2026. 1. 20.) - 순번 5

고소인과 구디즈는 2026. 1. 20.경 ESC4000A-E12 GPU 서버 2대에 관한 물품공급계약(계약금액 121,187,000원)을 체결하였으며, 피의자 최상국의 개인 지급보증각서 및 피의자 오용주의 연대보증이 첨부되었습니다(증 제2호증의 4 2026. 1. 13.자 나우인투 견적서, 증 제3호증의 4 4차 물품공급계약서).

나아가, 피의자 김영준도 2026. 1. 22. 김차현에게 메일로 ‘1월 중에 장비가 투입되어야 하는 상황’ 이라고 하면서 실제 장비가 투입될 것처럼 거짓말을 하여 대금 독촉을 하였는바(증 제5호증 메일내역), 피의자 김영준은 단순히 대금을 수령하는 역할에 그치지 않고 거래 진행 과정에 적극적으로 관여하였습니다.

고소인은 나우인투에 3·4차 매입대금 합계 223,080,000원(ESC8000A-E13 관련 117,700,000원 + ESC4000A-E12 관련 105,380,000원)을 2026. 1. 30. 지급하였습니다(증 제7호증의 4 이체확인증 2026. 1. 30.자).

5) 5차 계약 (2026. 5. 13.) – 순번 6

피의자 최상국은 2026. 5. 8.경부터 자동차와 월세보증금 1억 원을 담보로 제공할 수 있고 “신체 포기 각서라도 쓰겠다”는 취지로 5차 거래 진행을 강하게 요청하였습니다. 피의자 김영준도 2026. 5. 13. 김차현, 김형문에게 보낸 메일에서 “문의하신 GPU 가격이 지속적인 변동으로 상승될 것이다. 다음주에 10% 내외로 또 인상되니 빨리 결제하라”는 취지로 독촉하였습니다(증 제5호증 메일내역). 이에 고소인은 기존 1~4차 거래에서 분할대금이 한 차례도 연체되지 않은 점과 엔드유저로 스페이스, 캐디안을 언급하여 그 회사들의 재무상태를 믿고 5차 거래를 최종 승인하였습니다(증 제6호증 카카오톡 대화내역).

특히, 2026. 5. 13. 피의자 최상국이 고소인의 구매팀장 김차현에게 메일을 발송하여 2026. 5. 15.까지 나우인투에 매입대금을 지급해 달라고 요청한 당일, 피의자 김영준도 김차현 및 김형문에게 별도로 메일을 발송하여 동일하게 2026. 5. 15.을 지급일로 지정하고 GPU 가격 상승 및 추가 인상 가능성을 이유로 신속한 대금집행을 요구하였습니다(증 제5호증 관련자 메일내역).

즉, 피의자 최상국과 피의자 김영준이 동일한 날 동일한 지급일을 지정하여 고

소인에게 대금 지급을 촉구한 것은, 사전에 이 사건 거래를 긴밀히 협의·공모하였음이 드러납니다.

이에, 고소인과 구디즈는 2026. 5. 13.경 ESC8000A-E13 GPU 서버 3대에 관한 거래조건에 합의하였고, 고소인은 그 합의에 따라 2026. 5. 15. 나우인투에 매입대금 223,410,000원을 지급하였습니다(증 제2호증의 5 2026. 5. 7.자 나우인투 견적서, 증 제3호증의 5 5차 물품공급계약서, 증 제7호증의 5 이체확인증 2026. 5. 15.자).

다. 분할대금 미납 및 연락 회피

피의자 최상국은 위와 같이 고소인에게 새로운 곳에 물품공급을 한다며 추가 물품공급계약을 제안하여 5차 계약체결 후 2026. 5. 15. 고소인으로 하여금 나우인투에 물품공급대금 223,410,000원을 지급하게 한 직후인 2026. 5.경까지 고소인에게 물품의 분할대금 합계 161,573,974원을 지급하였습니다. 하지만, 구디즈는 2026. 6. 지급기일이 도래한 각 계약의 분할대금 합계 62,099,824원을 지급하지 않았습니다. 이에, 고소인의 김형문 상무가 피의자 최상국에게 연락하자, 최상국은 7월 1일 결제하겠다고 하였으나 이를 이행하지 않았습니다.

이후 피의자 최상국은 여러 거래처 지급 일정이 겹쳐 당일 지급이 어렵다고 설명하며 지급계획서를 보내겠다고 하였으나 실제 지급은 이루어지지 않았고, 이후에도 통화는 피한 채 문자로만 지급이 어렵다는 취지의 답변만 반복하였습니다.

이에, 고소인은 2026. 7. 1. 피의자 최상국에게 ‘7월 2일 13시까지 지급되지 않

으면 계약상 연체가산금 3%를 부과하겠다’ 고 통지하였음에도 이에 응하지 않았 습니다.

고소인은 피의자 최상국과 통화가 되지 않자, 2026. 7. 3. 연대보증인인 피의자 오용주에게 구디즈의 대금 미납 사실과 연대보증 책임을 알리고 최상국이 연락하 도록 조치해 달라고 문자를 발송하였으나, 이에 대한 실질적인 조치는 이루어지지 않았습니 다.

이후, 피의자 최상국은 2026. 7. 6. 미지급 문제와 관련하여 예정되었던 면담에 대해 회사의 전체 채무·계약·채권·자금흐름을 법률대리인이 검토 중이며 지급 일이나 지급계획은 확정할 수 없다고 통보하며 면담을 거부하였습니다.

라. 내용증명 발송 및 법률대리인 회신

고소인은 본 법률대리인을 통하여 2026. 7. 8. 구디즈와 나우인투에 각각 내용증 명을 발송하였습니다. 고소인은 구디즈에 대해서는 최종 고객사에 대한 실제 납 품·설치 자료, 납품일자·장소·인수자·시리얼번호, 최종 고객사와의 계약서 및 수금자료, 미지급 대금 지급계획을 요구하였고, 나우인투에 대해서는 납품확인서, 물품인도증, 검수·인수확인서, 납품장소·인수자·시리얼번호 및 설치사진 등 실 제 인도 증빙을 요구하였으며, 각 내용증명은 2026. 7. 9. 송달되었습니다(증 제9 호증 최고장, 증 제10호증의 1 구디즈에 대한 내용증명, 증 제10호증의 2 나우인 투에 대한 내용증명).

이에 대하여 구디즈와 나우인투의 공동 법률대리인인 태인합동법률사무소 최정민 변호사는 2026. 7. 9. 양사로부터 분쟁 해결 권한을 위임받았다고 밝히면서 당일 수임하여 구체적인 내용을 검토하지 못하였으므로 다음 주 초까지 회신하겠다고 요청하였습니다(증 제11호증 최정민 변호사 관련 메일).

마. 실물 납품이 이루어지지 않았음의 확인

1) 최종 고객사의 납품 사실 부인

피의자 최상국이 3차 거래의 최종 고객사로 안내하였던 인프라칩에 고소인의 직원 김차현이 직접 확인한 결과, 인프라칩은 구디즈를 통해 견적만 받았을 뿐 구매·발주 또는 장비 납품은 전혀 진행하지 않았다고 답변하였습니다(증 제8호증 녹취록 김차현-인프라칩 직원).

[이미지 삽입을 위한 여백]

[증 제8호증 녹취록]

- 직원 : 네, 구디즈요?
- 김차현 : 네.
- 직원 : 저희가 구디즈 통해가지고 견적만 받고 아직 그, 구매는 안 했는데. 혹시 다른,
- 김차현 : 아, GPU 서버, GPU 서버 맞으시죠?
- 직원 : 네. 그때 한번 여쭙봤던 게,
- 김차현 : 네.
- 직원 : 네.
- 김차현 : 아, 그 구디즈 통해서 견적은 받으셨는데.
- 직원 : 네, 네.
- 김차현 : 서버 장비 납품은, 그러니까 발주나 이런 걸 진행 안 하셨다는 말씀이신 거죠?
- 직원 : 네, 네.
- 김차현 : 아, 한 건도 안 하신 거죠, 그러면?
- 직원 : 네.

2) 나우인투의 납품 증빙 미제출 및 책임 회피

고소인은 나우인투에 납품확인서, 물품인도증, 검수확인서, 인수자 서명자료, 납품사진 및 장비 시리얼번호 등 객관적인 인도 증빙의 제출을 수차례 요구하였습니다. 그러나 피의자 김영준은 위 자료를 제출하지 않은 채 2026. 7. 3. “구디즈와 이야기하십시오” 라고만 회신하였으며, 현재까지 나우인투 명의로 작성되거나 보관된 납품자료를 제출하지 않고 있습니다.

3) 피의자 최상국의 납품확인서 제출 유보

고소인이 피의자 최상국에게 엔드유저와 작성한 납품확인서의 제출을 요청하자, 최상국은 납품확인서가 존재한다는 취지로 답변하면서도 변호사와 상의하여 제출 여부를 확인한 뒤 답변하겠다고 하며 제출을 유보하였습니다. 이후 현재까지 납품 확인서를 비롯한 어떠한 납품 증빙도 제출되지 않고 있습니다.

4) 양사 공동대리인의 '현물 대신 대금 지급' 회신

고소인이 양사에 실제 납품·설치·검수·시리얼 및 최종 고객사 자료를 요구하자, 양사 공동대리인 태인합동법률사무소는 2026. 7. 14. 구디즈의 요청으로 나우인투가 현물이 아닌 대금을 지급하였고, 이를 고소인에게 미리 알리거나 양해를 구하지 못하였다고 회신하였습니다(증 제11호증 최정민 변호사 관련 메일).

[증 제11호증 최정민 변호사 관련 메일]



위 회신은 나우인투가 고소인에게 고지된 거래구조와 달리 GPU 서버를 실제 조

달·납품하지 않고 구디즈의 요청에 따라 금전을 지급하였음을 뒷받침하는 중요한 정황입니다. 특히 이와 같은 거래방식의 변경 사실이 고소인에게 사전에 고지되지 않았다는 점에서, 피의자들이 고소인으로부터 매입대금을 지급받을 당시 실물 납품 여부 및 대금의 실제 사용처를 은폐하였는지에 관한 수사가 필요합니다.

이에 나우인투가 구디즈 또는 제3자에게 지급하였다는 금원의 지급일자, 금액, 수취계좌, 지급명목 및 최종 사용처를 확인하여 주시기 바랍니다.

사기죄의 편취의 범의는 피의자가 자백하지 않는 이상 범행 전후의 재력, 환경, 범행의 내용, 거래의 이행과정 등 객관적인 사정을 종합하여 판단하여야 하는바 (창원지방법원 2023. 7. 14. 선고 2022노1017 판결 참조), 다음과 같은 사정, 즉 ① 피의자 측이 약정된 실물 납품 대신 금전을 지급하였다고 밝힌 점, ② 피의자 최상국이 최종 고객사로 지목한 인프라칩이 구매·발주 및 장비 납품 사실을 전면 부인한 점, ③ 피의자들이 장비 시리얼번호, 발주·출고·운송·검수자료 등 기본적인 실물거래 자료를 제출하지 못한 점, ④ 피의자 최상국이 존재한다고 주장한 납품확인서조차 제출하지 않은 점, ⑤ 위와 같은 거래구조가 여러 차례 반복된 점, ⑥ 동일한 거래구조를 다른 업체에도 확대하려 한 정황 등을 종합하면, 피의자들이 각 매입대금을 지급받을 당시 약정한 실물 납품을 이행할 의사 없이 고소인을 기망하였다고 봄이 상당합니다.

4. 수사 필요사항

이 사건의 실체를 규명하기 위해서는 우선 고소인이 나우인투 명의 계좌로 송금한 매입대금 합계 648,010,000원의 인출·이체 내역과 최종 사용처를 확인할 필요가 있습니다. 특히 나우인투가 구디즈의 요청에 따라 구디즈 또는 제3자에게 현물 대신 금전을 지급하였다고 밝힌 만큼, 해당 금원의 지급일자, 지급액, 지급명목, 수취인 및 수취계좌를 구체적으로 확인하여야 합니다. 이를 통하여 고소인이 지급한 매입대금이 실제 GPU 서버의 조달·납품을 위하여 사용되었는지, 아니면 피의자들의 기존 채무 변제나 다른 용도로 전용되었는지를 밝혀야 할 것입니다.

또한 각 계약의 대상이 된 GPU 서버에 관하여 제조사 또는 총판에 대한 실제 발주 및 매입 여부, 매입세금계산서, 장비별 시리얼번호, 출고·운송·설치자료와 접수·인수자료를 확보할 필요가 있습니다. 아울러 피의자들이 최종 고객사로 지목한 스페이스, 캐디안 및 인프라칩과 구디즈 또는 나우인투 사이에 실제로 견적, 발주, 계약, 납품 및 대금 지급이 이루어진 사실이 있는지도 각 회사 관계자 조사와 관련 자료 확보를 통하여 확인하여야 합니다.

피의자들의 공모관계와 각 매입대금 수령 당시의 편취 범의를 확인하기 위해서는 피의자 최상국과 김영준 사이의 거래 전후 통화내역, 문자메시지, 메신저 대화, 이메일 등 연락자료를 확보·분석할 필요가 있습니다. 특히 나우인투가 실물 납품을 하지 않은 채 구디즈의 요청에 따라 금전을 지급하게 된 경위, 그와 같은 거래방식이 결정된 시점 및 고소인에게 이를 고지하지 않기로 협의한 사실이 있는지를 중점적으로 확인하여야 합니다.

피의자 오용주에 대해서는 3차 및 4차 거래 당시 연대보증에 참여하게 된 구체적인 경위, 각 계약의 내용과 실제 거래구조를 어느 정도 인식하고 있었는지, 실물 납품이 이루어지지 않는다는 사실이나 매입대금이 다른 용도로 사용된다는 사실을 알고 있었는지 조사할 필요가 있습니다. 아울러 이 사건 편취금 중 일부가 피의자 오용주 명의 계좌나 피의자 최상국과의 공동재산에 유입되거나 귀속되었는지도 확인하여 공모 또는 범행 가담 여부를 밝혀야 합니다.

마지막으로 피의자들이 이 사건과 동일하거나 유사한 거래구조를 다른 업체에도 제안하여 서버 매입대금, 투자금 또는 이에 준하는 명목으로 금원을 지급받은 사실이 있는지 확인할 필요가 있습니다. 다른 거래상대방, 나우인투 및 구디즈의 거래계좌와 세금계산서 발행내역 등을 조사하여 유사 피해의 존재 여부와 이 사건 거래구조가 반복적으로 이용되었는지를 밝혀 주시기 바랍니다.

5. 결론

이상의 사실관계를 종합하면, 피의자 최상국과 김영준은, 약정한 방식으로 나우인투가 GPU 서버를 실제 조달·납품하지 않을 것임에도 고소인에게 정상적인 실물 납품 거래가 이루어지는 것처럼 고지하여, 고소인으로부터 2025. 12. 5.경부터 2026. 5. 15.경까지 총 6회에 걸쳐 합계 648,010,000원의 매입대금을 나우인투 명의 계좌로 송금받았습니다.

피의자 김영준은 나우인투의 대표이사로서 GPU 서버를 실제 납품할 것이라고

고소인에게 직접 확인해 주었고, 그에 따라 고소인이 지급한 매입대금 전액을 나우인투 명의 계좌로 수령하였습니다. 그럼에도 나우인투는 실제 받주·매입·출고·납품에 관한 자료를 전혀 제출하지 않고 있고, 오히려 구디즈의 요청에 따라 실물 대신 금전을 지급한 것으로 확인되는바, 피의자 최상국과의 공모 여부를 철저히 수사할 필요가 있습니다. 특히 나우인투 명의 계좌로 입금된 매입대금의 인출·이체 내역과 최종 귀속처는 피의자들의 공모관계 및 편취 범의를 판단하기 위한 핵심 사항이므로 반드시 확인되어야 합니다.

피의자 오용주는 3차 및 4차 거래 당시 자신의 인감증명서를 제출하고 연대보증에 참여함으로써 고소인의 추가 거래 승인에 필요한 신용보강을 제공하였는바, 거래의 실질과 매입대금의 사용처를 인식하고 범행에 가담하였는지 철저한 수사가 필요합니다.

피의자들은 일정 기간 약정 분할대금을 지급하였다는 사정을 들어 정상적인 거래가 사후 자금난으로 중단된 것에 불과하다고 주장할 가능성이 있습니다. 그러나 초기 분할대금 지급은 후속 거래를 유도하고 거래 규모를 확대하기 위한 수단으로 이용되었다고 봄이 상당하며 일부 이행 사실만으로 각 매입대금 수령 당시의 기망행위와 편취 범의가 당연히 부정되는 것은 아닙니다.

나아가, 재물편취를 내용으로 하는 사기죄에 있어서는 기망으로 인한 재물교부があれば 그 자체로써 피해자의 재산침해가 되어 이로써 곧 사기죄가 성립하는 것이고, 상당한 대가가 지급되었다거나 피해자의 전체 재산상에 손해가 없다 하여도

사기죄의 성립에는 그 영향이 없으므로, 사기죄에 있어서 그 대가가 일부 지급되거나 담보가 제공된 경우에도 그 편취액은 피해자로부터 교부된 금원으로부터 그 대가 또는 담보 상당액을 공제한 차액이 아니라 교부받은 금원 전부라고 보아야 한다는 것이 대법원의 일관된 입장입니다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017도12649 판결, 대법원 2007. 1. 25. 선고 2006도7470 판결, 대법원 2000. 7. 7. 선고 2000도1899 판결 등 참조).

따라서 피의자 최상국이 구디즈를 통해 고소인에게 분할대금 일부를 지급한 사실이 있다 하더라도, 이는 이미 성립한 사기죄에 아무런 영향을 미치지 아니하며, 편취액은 고소인이 나우인투에 교부한 금원 전부인 648,010,000원으로 산정되어야 합니다.

또한, 이 사건 각 거래는 피의자들이 동일한 피해자인 고소인을 상대로, 나우인투가 구디즈가 지정한 최종 고객사에 GPU 서버를 실제 납품한다는 동일한 거래 구조와 기망수단을 사용하여 계속적으로 매입대금을 교부받은 것입니다. 각 거래는 선행 거래의 정상 이행을 가장하여 후속 거래를 유도하는 방식으로 연속하여 이루어졌으므로, 단일하고 계속된 범의에 기초한 포괄일죄로 평가함이 상당합니다.

이에 따라 이 사건 편취 총액은 648,010,000원으로 5억 원을 초과하므로 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1항 제2호가 적용됩니다.

따라서, 피의자 최상국 및 김영준의 위 행위는 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관

한 법률」 제3조 제1항 제2호, 형법 제347조 제1항 및 제30조의 죄책을 지고, 피의자 오용주도 공동정범 또는 방조범의 죄책을 지는바, 철저한 조사를 통하여 엄중하게 처벌하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

증 제1호증의 1 주식회사 아이티이지 법인등기부등본

증 제1호증의 2 주식회사 구디즈 법인등기부등본

증 제1호증의 3 주식회사 나우인투 법인등기부등본

증 제2호증의 1 나우인투 견적서 (2025. 11. 25.자, 1차)

증 제2호증의 2 나우인투 견적서 (2025. 12. 29.자, 2차)

증 제2호증의 3 나우인투 견적서 (2026. 1. 12.자, 3차)

증 제2호증의 4 나우인투 견적서 (2026. 1. 13.자, 4차)

증 제2호증의 5 나우인투 견적서 (2026. 5. 7.자, 5차)

증 제3호증의 1 1차 물품공급계약서 (ESC4000-E11 GPU 서버 2대, 2025. 12. 3.)

증 제3호증의 2 2차 물품공급계약서 (ESC8000-E12 GPU 서버 2대, 2025. 12. 26.)

증 제3호증의 3 3차 물품공급계약서 (ESC8000A-E13 GPU 서버 2대, 2026. 1. 19.)

증 제3호증의 4 4차 물품공급계약서 (ESC4000A-E12 GPU 서버 2대, 2026. 1. 20.)

증 제3호증의 5 5차 물품공급계약서 (ESC8000A-E13 GPU 서버 3대, 2026. 5. 13.)

증 제4호증 관련자 문자내역

증 제5호증 관련자 메일내역

증 제6호증 관련자 카카오톡 대화내역

증 제7호증의 1 이체확인증 (2025. 12. 5., 49,500,000원)

2026. 7. 21.

고소인 주식회사 아이티이지

대표이사 조명래 (인)

고소인의 대리인

법무법인(유한) 백 송

담당 변호사 안 희 준 (인)

박 소 진 (인)

서초경찰서 귀중